

DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA

Nosotros, GEREMITH ALEXANDER SALAS CHACÓN, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-30.397.984, con domicilio en el municipio Cárdenas, estado Táchira; MOISES DE JESUS BECERRA RANGEL, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-31.800.900; XAVIER DAVID CASTELLANOS GARCÍA, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-30.134.422; y JOSE ANGEL MORENO GARRIDO, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-31.242.343, con domicilio en el Municipio San Cristóbal del Estado Táchira respectivamente, por medio del presente documento declaramos: que hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil, bajo la denominación de una Compañía Anónima, la cual se registrará por el presente documento, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la misma, a tenor de las siguientes cláusulas

CAPÍTULO I

DE LA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ARTÍCULO 1: La Compañía se le denominará **MOTO REPUESTOS LA 33 C.A.**, el domicilio legal se establece en Avenida prolongación quinta, local N° 5342, parroquia San Juan Bautista del municipio San Cristóbal, estado Táchira. Sin perjuicios de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier lugar de la república o del exterior.

ARTÍCULO 2: La Sociedad tiene por objeto la explotación de toda clase de operaciones de lícito comercio, tales como: compra, venta, distribución, comercialización al mayor y al detal, así como la compra y venta a consignación de repuestos, autopartes, piezas, componentes, accesorios, lujos, herramientas, neumáticos, tripas, baterías, lubricantes, aditivos, cascos, indumentaria de seguridad para todo tipo de motocicletas y vehículos similares, la importación y exportación de toda clase de repuestos, accesorios, piezas y repuestos nuevos para motocicletas de alta y baja cilindrada.

ARTÍCULO 3: La duración de la compañía será de cincuenta (50) años contando a partir de la fecha de su inscripción en el registro mercantil pero la asamblea accionista podrá decidir su disolución anticipada o también prorrogada.

CAPÍTULO II

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

ARTÍCULO 4: El Capital de la Sociedad es de: Quinientos Mil Bolívars (Bs. 500.000,00). Representadas en 100 acciones que conforman UN CIENTO POR CIENTO (100%) de acciones de un valor nominal de: Cinco Mil Bolívars cada una (Bs. 5.000,00 c/u). Las acciones serán distribuidas entre los socios de la siguiente manera: 1. Accionista GEREMITH ALEXANDER SALAS CHACÓN, veinticinco (25) ACCIONES, EN EL VALOR NOMINAL Y CAPITAL QUE CANCELA EN EL TOTAL DE LAS ACCIONES EN Ciento Veinticinco Mil Bolívars (Bs. 125.000,00); 2. Accionista MOISES DE JESUS BECERRA RANGEL, veinticinco (25) ACCIONES, EN EL VALOR NOMINAL Y CAPITAL QUE

CANCELA EN EL TOTAL DE LAS ACCIONES EN Ciento Veinticinco Mil Bolívars (Bs. 125.000,00); 3. Accionista XAVIER DAVID CASTELLANOS GARCÍA, veinticinco (25) ACCIONES, EN EL VALOR NOMINAL Y CAPITAL QUE CANCELA EN EL TOTAL DE LAS ACCIONES EN Ciento Veinticinco Mil Bolívars (Bs. 125.000,00); 4. Accionista JOSE ANGEL MORENO GARRIDO, veinticinco (25) ACCIONES, EN EL VALOR NOMINAL Y CAPITAL QUE CANCELA EN EL TOTAL DE LAS ACCIONES EN Ciento Veinticinco Mil Bolívars (Bs. 125.000,00); las acciones serán nominativas no convertibles al portador. Las acciones serán indivisibles; la compañía solo reconoce un propietario por cada acción. Las cuales han sido suscritas y pagadas por los accionistas de la Compañía, tal y como se evidencia en el Inventario de Bienes de adquisición que aportan los Accionistas, el cual se anexa formando parte del presente documento.

ARTICULO 5: Los accionistas tienen derecho para adquirir las acciones que cualquier accionista desee vender por valor de estas según los libros. Este derecho se ejercerá dentro de un lapso de treinta (30) días, a partir de la fecha del recibo de la oferta de venta por parte del accionista vendedor. No se considera válida ninguna enajenación a favor de terceros sin el cumplimiento de este requisito. En los aumentos de capital las nuevas acciones deberán ofrecerse primero a los accionistas. Si las acciones de algunos accionistas fueran transferidas por una medida o acción judicial, la compañía podrá dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la medida o acción judicial, adquirir o presentar adquiriente para todas o partes de las acciones transferidas, por un precio que sea igual al valor neto según los libros de esas acciones para el momento inmediatamente anterior al de la transferencia.

ARTÍCULO 6: Los títulos de acciones deberán ser firmados por el presidente de la Compañía. Su propiedad se probará con la inscripción en los libros de accionistas. La cesión de ellas, llevara además la firma del cedente y del cesionario o de su apoderado.

CAPÍTULO III

DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO 7: La Asamblea de accionistas es el órgano supremo de la compañía y como tal está investida de las más amplias facultades de disposición y dirección de los negocios de la sociedad. Le serán aplicables las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y las establecidas en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 8: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá una vez al año, dentro de los Noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio económico. Y las Asambleas Extraordinarias de Accionistas, cuando lo requieran los intereses de la Compañía.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 9: La compañía será administrada y dirigida por el presidente que se designa al ciudadano MOISES DE JESUS BECERRA RANGEL, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, soltero, ocupación comerciante, titular de la cédula de identidad V-31.800.900. En ausencia temporales y absolutos vicepresidente será quien se designa al ciudadano JOSE ANGEL MORENO GARRIDO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, soltero, ocupación comerciante, titular de la cédula de identidad V- 31.242.343, para

el control de la distribución y coordinación técnica del flujo de productos. En cuanto al responsable de la plataforma web de ventas estará el director de Tecnología (CTO) al ciudadano GEREMITH ALEXANDER SALAS CHACÓN, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, soltero, ocupación comerciante, titular de la cédula de identidad V-30.397.984. El director de finanzas y administración encargado de la supervisión de los flujos de caja, balances, facturación legal y relaciones bancarios para el ciudadano XAVIER DAVID CASTELLANOS GARCÍA, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, soltero, ocupación comerciante, titular de la cédula de identidad V- 30.134.422, quienes podrán actuar de manera conjunta o separadamente.

ARTÍCULO 10: En virtud de lo establecido en la cláusula anterior, los administradores designados en sus áreas correspondientes quedan facultados para abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, firmar correspondencia comercial, gestionar la plataforma digital y todo lo conducente para el correcto funcionamiento del objeto de la empresa, rigiéndose bajo las normativas legales vigentes.

ARTÍCULO 11: La Asamblea de Accionistas nombrará un comisario, quien ejercerá las atribuciones que le señala el Código de Comercio. Se designa para ejercer dicha función al Lic. **PEDRO RODRIGUEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-30.132.231, quien es contador público inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira bajo el N° 133.244.

ARTÍCULO 12: El ejercicio económico de la Compañía comienza el Primero de Enero de cada año y termina el Treinta y Uno de Diciembre. Al final de cada año se depositará el diez por ciento (10%) para la formación del fondo de Reserva Legal.

ARTÍCULO 13: El primer ejercicio económico de la sociedad comprenderá desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año en curso.

ARTÍCULO 14: Todo lo no previsto por las cláusulas de este Documento Constitutivo-Estatutario se regirá y resolverá de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Comercio vigente y demás leyes aplicables de la República Bolivariana de Venezuela.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 15: Las siguientes personas fueron designadas para ejercer la ADMINISTRACIÓN de la Compañía: Como presidente se designa al ciudadano MOISES DE JESUS BECERRA RANGEL, ya identificado; y en su ausencia temporal o absoluta se designa como ADMINISTRADOR, A: al ciudadano JOSE ANGEL MORENO GARRIDO, ya identificado. Como COMISARIO: A el Lic. YONAIKER TRENSKY, C.I. V-30.132.231, quien es Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, bajo el N° 133.244.

ARTÍCULO 16: El anterior proyecto fue aprobado por los accionistas, quedando así redactado el Documento Constitutivo-Estatutario. No habiendo otro punto que tratar se leyó y conforme firman.

ARTÍCULO 17: Se autoriza suficientemente a cualquiera de los socios administradores para que haga la correspondiente presentación, formalidades de Registro y publicación de este Documento en la Ciudad de San Cristóbal.



GEREMITH ALEXANDER SALAS CHACÓN
C.I. V-30.397.984
(Accionista / Director de Tecnología (CTO))



MOISES DE JESUS BECERRA RANGEL
C.I. V-31.800.900
(Accionista / Presidente)



XAVIER DAVID CASTELLANOS GARCÍA
C.I. V-30.134.422
(Accionista / Director de Finanzas y Administración)



JOSE ANGEL MORENO GARRIDO
C.I. V-31.242.343
(Accionista / Vicepresidente)